

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/758/25

הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון – בחינת סבירות פעולות מבטח, העברת נטל ועיצום כספי),

התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 27 בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א–1981¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 27, אחרי "והמסמכים הדרושים" יבוא "למבטח הסביר" ואחרי "אולם תגמולי ביטוח" יבוא "שמבטח סביר היה סבור".
 2. הוספת סעיף 27א אחרי סעיף 27 לחוק העיקרי יבוא:

"נטל ההוכחה 27א. בתביעה של מבוטח נגד מבטח בשל הפרת הוראות סעיף 27, תהיה חובת ההוכחה על המבטח כי פעל כפי שמבטח סביר היה פועל וכי התגמולים שלא שולמו היו שנויים במחלוקת בתום לב."
 3. תיקון סעיף 28א בסעיף 28 לחוק העיקרי, במקום "שלא היו" יבוא "שמבטח סביר היה סבור שהם אינם".
 4. תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א–1981², בסעיף 92א(א), במקום "סעיף 2(א)" יבוא "סעיפים 2(א) ו-27".
- פיננסיים (ביטוח)

דברי הסבר

חוק חוזה הביטוח, התשמ"א–1981 (להלן – החוק) הוא חוק צרכני שמסדיר את היחסים שבין מבוטח לחברת הביטוח. מאחר שפערי הכוחות בין המבוטח לבין חברת הביטוח גדולים, החוק קובע הוראות שנועדו לצמצמם. בין היתר, סעיף 28 לחוק מאפשר לבית המשפט לחייב את חברת הביטוח בריבית מיוחדת אם היא לא שילמה תגמולי ביטוח שלא היו שנויים במחלוקת בתום לב לפי הוראות סעיף 27 לחוק.

ההסדר הקיים הוא בעל תכלית עונשית והוא נועד להרתיע את חברות הביטוח מעיכוב בתשלום תביעות של מבוטחים. ואולם, רק במקרים מעטים נפסק כי חברת הביטוח היתה חסרת תום לב ברמה כזו

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 94.

² ס"ח התשמ"א, עמ' 208.

שמצדיקה פסיקת ריבית מיוחדת לפי סעיף 28א.

חברות הביטוח רואות יתרון בעיכוב התשלום שכן חלק מהמבוטחים מתפשרים על סכום נמוך ואף מוותרים על זכותם לתשלום. גם כאשר מבוטח פונה להליך משפטי נגד חברת הביטוח, פעמים רבות קורה שלאחר דיונים ארוכים חברת הביטוח מחויבת על ידי בית המשפט לשלם את תגמולי הביטוח שהייתה צריכה לשלם מלכתחילה.

לפיכך, מטרת התיקון המוצע להעלות את רמת ההרתעה כלפי חברות הביטוח מפני עיכוב בתשלום התגמולים ומפני דחיית תביעות מוצדקות.

בסעיפים 1 ו-3 להצעת החוק מוצע לשים דגש על הפן האובייקטיבי של מבחן תום הלב של המבטח, כך שבתי המשפט יונחו לבחון האם מבטח סביר היה פועל באופן שבו פעלה חברת הביטוח באותו מקרה. אמנם, מושג השסתום "תום לב" כולל הן יסוד סובייקטיבי והן יסוד אובייקטיבי, אך דומה כי הפסיקה בחלק מהמקרים שמה דגש רב יותר על ההיבט הסובייקטיבי של תום הלב, ונמנעת מקביעת סטנדרט התנהגות ראוי לחברות הביטוח. לפיכך מוצע לקבוע כי כאשר בית המשפט בוחן אם חברת הביטוח נמנעה מתשלום תגמולים בחוסר תום לב, הוא יבחן זאת מעיניו של "המבטח הסביר". כך ייקבע עם הזמן בפסיקה סטנדרט הולם להתנהגות הוגנת של חברות ביטוח.

בסעיף 2 מוצע לקבוע כי כאשר בית המשפט בוחן תביעה של מבוטח נגד מבטח שבה שנוי במחלוקת עניין הנוגע לחבות בתגמולים, לגובהם או למועד תשלומם לפי סעיף 27 לחוק, נטל ההוכחה יהיה על המבטח להראות כי פעל בתום לב וכפי שמבטח סביר היה פועל באותו עניין, ואם לא הוכיח זאת יטיל עליו בית המשפט ריבית מיוחדת לפי סעיף 28א.

בסעיף 4 מוצע לקבוע כי הפרה של חובת חברת הביטוח לשלם את תגמולי הביטוח לפי סעיף 27 לחוק תקנה למפקח על הביטוח סמכות להשית עליה עיצום כספי. סכום העיצום הכספי ייקבע בהתאם להיקף הנכסים המנוהלים בידי המבטח, לפי ההסדר הקיים היום בסעיף 92א לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/889/24).

הצעת החוק זהה לפ/889/24 ולפיכך לא נבדקה על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)